

미국 ETF 분배의 세무성격은 어디서 정해지고, 어떻게 납세자의 장부에 닿는가

국외 법령 → 발행기관의 확정·보고 → 원천징수 재분류 → 국내 증권회사 → 납세자 취득원가조서·상세원부 · 전 납세자 공통 도해 (개별 금액·계좌 없음)

자본환급 = 투자원본의 반환 (Return of Capital · 비배당분배 Nondividend distribution) · 인용 문언은 모두 원문에서 읽은 것이며, 원문 위치를 칸마다 적는다

① 국외 법령 — 미국 연방세법과 설립지 법령이 성격을 정한다

U.S. federal tax law · Delaware

조직법 델라웨어 법정신탁

발행주체는 주식회사가 아니라 제정법상 신탁이다. 투자자는 수익권자.

“organized as a Delaware statutory trust”

Tidal Trust II SAI (Form 485BPOS · SEC EDGAR)

→

§851(a) 규제투자회사(RIC)

1940년 투자회사법에 등록된 내국 법인 (domestic corporation)으로서 요건을 갖춘 것.

26 U.S.C. §851(a) · SRC_11 1면

→

§851(g) 과세단위 = 펀드 하나하나

여러 펀드를 둔 RIC는 각 펀드를 별개의 법인으로 취급한다. 종목(ETF)마다 이익·분배를 따로 판단한다.

“each fund ... shall be treated as a separate corporation”

SRC_11 9면 · 발행기관 SAI “The Fund is treated as a separate corporation”

→

§316 · §301(c) 배당인가, 취득가액 감소인가

이익잉여금(E&P)에서 나온 분배만 배당 (§316(a)). 배당이 아닌 부분은 주식의 조정취득가액을 줄이고(§301(c)(2)), 취득가액을 넘는 부분만 양도차익(§301(c)(3)).

SRC_10 1면 · SRC_09 2면

② 발행기관의 확정·보고와 원천징수 재분류 — 성격은 결산 뒤에 확정된다

issuer determination → QI reclassification

연차보고서 N-CSR 주식 — 사후 확정

회계연도 분배를 경상소득 · 자본환급 · 양도차익으로 갈라 적는다(세무성격 주식).

“The tax character of distributions paid ... Return of Capital”

Tidal Trust II Form N-CSR FY2025 NOTE 8 (SEC EDGAR)

→

§6045B Form 8937 — 법정 보고·공시

발행기관이 취득가액에 영향을 주는 조직행위와 그 정량 효과를 신고, 공개 게시로 갈음할 수 있다. 비과세 현금분배는 신고 대상, 배당으로 보고될 분배는 대상이 아니다.

SRC_12 2·3면 · SRC_13 2면

→

발행기관 공시 ICI Primary Layout Box 3

회차마다 총분배/주와 비배당분배(자본환급)/주를 적는 발행기관의 연간 성격 공시.

발행기관이 배포한 ICI Primary Layout 원문 (옮겨 적은 통합 사본이 아님)

→

원천징수 QI 재분류 · IRS 환급

지급 시 배당으로 잠정 간주해 15% 원천징수 → 발행사 확정 뒤 현지 보관기관이 소득재분류 리포트를 작성해 환급 → 예탁결제원 → 증권회사. 리포트는 권리 지급마다 ISIN · 기준일 · 보유수량 · 재분류 성격 · 환급금.

예탁결제원 정보공개 16835791 1·2·5·9항 · Form 1042-S 소득코드 37 Return of capital (SRC_08 39면)

③ 국내 — 증권회사 원장과 납세자의 장부

Korean broker ledger · taxpayer's books

증권회사 외국납부세액 명세서 — 정산 줄

재분류·환급이 국내에 닿으면 당초 줄에 대응하는 정산 줄(국외원천·외국납부세액 음(-))이 생기고, 국내 소득세 칸에 재징수가 적힌다.

증권회사 발급 해외주식 외국납부세액 명세서 (정산일 줄)

→

납세자 장부 취득원가조서 · 상세원부

취득단위 × 지급회차로 권리기준일 보유수량 × 주당 자본환급 × 적용환율을 셀수식으로 전개하고, 칸마다 원문의 그 면으로 고리를 건다. 취득가액 이내성을 회차마다 판정한다.

데이터조서(취득원가조서) · 데이터원부(상세원부)

→

국세기본법 §16① 근거과세

장부를 갖추어 기록하고 있으면 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 관계 증거자료에 의하여야 한다.

국세기본법(법률 제21860호) 제16조 제1항

→

예규 576 · 소득세법 §17②1 포섭

이익·잉여금의 분배인지 자본의 감소로 인한 대가인지는 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단. 후자이면 취득가액을 초과하는 금액만 의제배당.

재정경제부 금융세제과-576(2026. 6. 26.) · 소득세법 제17조 제2항 제1호

과세단위의 네 층 — 펀드(§851(g)) · 회계연도(§316 결산 · 8937) · 지급회차(재분류 리포트는 권리 지급마다, 기준일 보유수량 기준 · 예탁결제원 16835791) · 투자자 취득단위(§301(c)(2) 취득가액 감소). 납세자 장부의 「종목 × 지급회차 × 취득단위」가 이 네 층과 겹친다. 재분류가 안 된 회차 — 발행기관이 현지 보관기관의 연간 처리 마감 뒤에 정보를 준 분은 재분류 리포트에 없다(16835791 7항 · 16848276 청구3). 환급 미집행은 성격이 배당이라는 뜻이 아니다.

원부: SRC_09 §301 · SRC_10 §316 · SRC_11 §851 · SRC_12 §6045B · SRC_13 Form 8937 지침 · SRC_08 Form 1042-S 지침 · SRC_19 예규 576 · 예탁결제원 정보공개 결정통지 16516499 · 16764618 · 16835791 · 16848276 · 국세기본법·소득세법 — 국가법령정보센터

과세예고를 하려면 — 「이익이나 잉여금의 배당」이라는 근거를 제시하여야 한다

배당소득의 과세요건은 「이익이나 잉여금」이다. 납세자가 장부와 증거로 자본환급을 보인 이상, 그 장부가 사실과 다르다는 조사 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다.

법 문언 — 원문 그대로

소득세법 §17④6	외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금 의 배당 또는 분배금
소득세법 §17②1	자본의 감소로 인하여 주주가 취득하는 금전 ... 의 가액이 ... 그 주식 ... 을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액
예규 576	해당 금액이 이익이나 잉여금의 분배와 자본의 감소로 인한 대가 중 어디에 해당하는지는 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단 할 사항
국세기본법 §16①	장부를 갖추어 기록하고 있는 경우에는 ... 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다.
§16②	장부의 기록 내용이 사실과 다르거나 ... 누락된 것이 있을 때에는 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다.
§16③	... 조사하여 결정하였을 때에는 정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다.
§16④	납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나 ... 원본과 일치함을 확인하여야 한다.
§14②	과세표준의 계산에 관한 규정은 ... 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다.
§81의15①②	과세예고통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 30일 이내 에 통지 내용의 적법성에 관한 심사 (과세전적부심사)를 청구할 수 있다.

소득세법(시행 2026. 1. 1.) · 국세기본법(법률 제21860호, 2026. 8. 11.) — 국가법령정보센터 원문 · 재정경제부 금융세제과-576 원문 1면

과세예고 전에 과세관청이 제시하여야 할 것

1. 그 회차 분배가 해당 **펀드의 이익이나 잉여금**(미국법상 E&P, §316)에서 나왔다는 **사실과 그 자료** — 발행기관은 같은 분배를 Form 8937 · ICI Box 3 · N-CSR로 자본환급이라 보고하였다.
2. 납세자 장부(취득원가조서 · 상세원부)의 **어느 칸이 사실과 다른지**의 특정 — §16②는 「그 부분에 대해서만」 조사 사실로 결정하게 한다.
3. 정부가 **조사한 사실과 결정의 근거**를 적은 결정서 — §16③. 납세자는 그 열람·복사를 요구할 수 있다(§16④).
4. 「국내외 제반 규정」 가운데 **국외 규정**(§851(g) · §316 · §301(c) · §6045B)을 어떻게 판단하였는지 — 예규 576이 정한 사실판단의 내용.

감자 결의 · 이사회 회의록 요구가 사실판단의 자료가 아닌 까닭

조직	발행주체는 델라웨어 법정신탁. 상법상 주식회사의 자본금 감소 절차를 전제하지 아니한다.
과세단위	§851(g) — 펀드마다 별개의 법인. 성격은 그 펀드의 E&P로 가른다(§316).
시간	지급이 먼저, 성격 확정 회계연도 결산 뒤. 지급 때의 결의는 결산 뒤 정해지는 비율을 담을 수 없다.
기능	취득가액에 영향을 주는 행위의 확인은 §6045B · Form 8937의 발행기관 법정 보고가 말한다.
결론	회의록의 부존재는 자본환급의 부존재가 아니다. 발행주체의 법적 형태가 주식회사가 아니라는 사실의 결과다.

이 도해는 사실과 법 문언을 잇는 자료이며 세액을 확정하지 아니한다. 신고 · 청구 · 의견진술은 납세자 본인 또는 등록 세무사가 한다.